

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1885/2531

นาย ชวินทร์ เตปรเมศมัย
นาง ปา รัชดา ลิ้มกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 164, มาตรา 475, มาตรา 481

การยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 481 นั้น มีความหมายว่าต้องเป็นการยอมโดยสมัครใจ การที่เจ้าพนักงานศุลกากรยึดรถยนต์ที่โจทก์ซื้อจากจำเลยไปจากโจทก์โดยอ้างอำนาจของกฎหมาย ซึ่งหากโจทก์ไม่ยอมให้ยึดก็อาจต้องมีความผิดในทางอาญา จึงไม่เป็นการยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้องตามมาตรา 481 ความรับผิดชอบของจำเลยผู้ขายรถยนต์ดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับอายุความตามมาตรา 481 แต่อยู่ในบังคับอายุความทั่วไปตามมาตรา 164

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันขายรถยนต์ให้โจทก์ต่อมาเจ้าพนักงานศุลกากรจับกุมโจทก์พร้อมกับยึดรถยนต์ดังกล่าวโดยอ้างว่ายังไม่ได้เสียภาษีขาเข้า ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 196,500 บาท จำเลยทั้งสามให้การว่า รถยนต์เสียภาษีโดยชอบแล้วที่โจทก์ยอมให้เจ้าพนักงานศุลกากรยึดรถยนต์ไปนั้น เป็นความประมาทเลินเล่อของโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วศาลชั้นต้น

พิพาทให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 164,000 บาท ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3
จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2526
จำเลยที่ 1 ที่ 2 นำรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าโคโรลล่าสีขาว หมายเลขทะเบียน 6 ข-1890
คันพิพาทไปขายให้โจทก์ในราคา 164,000 บาท ได้ทำสัญญาซื้อขายกันตามเอกสาร
หมายเลข จ.1 ซึ่งระบุไว้ด้วยว่า หากมีผู้คัดค้านทำให้โจทก์ไม่ได้รับโอน จำเลยต้องชดใช้
เงินคืนพร้อมด้วยค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์พิพาทพร้อมทะเบียนรถไป
โอนทะเบียนรถให้โจทก์ โจทก์ส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ชำระราคาให้
จำเลยไป วันที่ 11 มกราคม 2526 เจ้าหน้าที่ศุลกากรไปตรวจพิพาทแล้วแจ้งต่อโจทก์
ว่ารถยังไม่ได้เสียภาษี โจทก์นำทะเบียนและสัญญาซื้อขายให้ดู เจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่
เชื่อ และจับกุมโจทก์พร้อมทั้งยึดรถพิพาทไป โจทก์ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมศุลกากร
เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า รถพิพาทนำป้ายทะเบียนรถยนต์อื่นมาใช้ โจทก์ติดต่อกับจำเลยที่
1 แต่จำเลยที่ 1 ไม่ตอบโจทก์จึงแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและนำเจ้าพนักงาน
ตำรวจไปจับกุมจำเลยที่ 1 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2526 ปัญหาจะต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีเพียงประเด็นเดียวว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตามมาตรา
481 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาว่าตามต้น
ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 481 ใช้คำว่า has yielded to his
claim คำว่า yield แปลว่า ยอมให้ ยอมจำนน ยอมแพ้ ยอมล่าถอย ไม่ใช่เป็นการยอม
โดยความสมัครใจแต่เพียงอย่างเดียว นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
481 บัญญัติว่า "ถ้าผู้ขายไม่ได้เป็นคู่ความในคดีเดิมหรือถ้าผู้ซื้อได้ประนีประนอม
ยอมความกับบุคคลภายนอก หรือยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้องไว้ ท่านห้ามมิ
ให้ฟ้องคดีในข้อรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ เมื่อพ้นกำหนดสามเดือนนับแต่วันคำ
พิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด หรือนับแต่วันประนีประนอมยอมความ หรือวันที่ยอมตาม
บุคคลภายนอกเรียกร้องนั้น" คำว่า ยอมตาม ในบทกฎหมายดังกล่าวเป็นคำภาษา

ไทย มีความหมายชัดเจนอยู่ในตัว จึงจะนำต้นร่างที่เป็นภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทยใช้บังคับแก่คู่ความไม่ได้ ศาลฎีกาเห็นว่า การยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้องตามมาตรา 481 ดังกล่าวมีความหมายชัดเจนว่าต้องเป็นการยอมโดยสมัครใจ การที่เจ้าพนักงานศุลกากรยึดรถพิกพาไปจากโจทก์โดยอ้างอำนาจของกฎหมาย โจทก์จำต้องยอมให้ยึด มิฉะนั้นอาจจะต้องมีความผิดในทางอาญา จึงไม่เป็นการยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้องตามมาตรา 481 ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้ขายไม่อยู่ในบังคับอายุความตามมาตรา 481 แต่ต้องอยู่ในบังคับอายุความทั่วไปตามมาตรา 164 ซึ่งมีอายุความ 10 ปีคดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดำริ ศุภพิโรจน์-สหัส สิงหวิริยะ-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ